GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, C1-01, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL

CONVOCATORIA 7/22

EJERCICIO ÚNICO

TIEMPO DE REALIZACIÓN:
(120 minutos)

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

1- Según la vigente Constitución Española, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por:

A) La Constitución.
B) Los Tratados Internacionales.
C) El Código Penal.
D) La ley.

2- Según el artículo 59.4 de la vigente Constitución Española:

A) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, cuatro o seis personas.
B) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y en nombre de las Cortes Generales, en tanto que representan al pueblo español.
C) Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
D) Las Cortes Generales ejercerán la regencia mientras el Rey es menor de edad.

3- ¿Cuál es una de las funciones del Rey, según la vigente Constitución Española?

A) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros.
B) Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Congreso.
C) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
D) Sancionar las leyes en el plazo de treinta días.

4- Según la vigente Constitución Española, en cada Cámara de las Cortes Generales habrá una Diputación Permanente que representará a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. El número mínimo de miembros de esta Diputación Permanente será de:

A) 25 miembros en cada cámara.
B) 20 miembros la Diputación Permanente del Congreso y 14 miembros la Diputación Permanente del Senado.
C) 21 miembros cada cámara.
D) 14 miembros cada cámara.

5- El artículo 68 de la vigente Constitución Española establece que el Congreso electo, deberá ser convocado:

A) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
B) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
C) Dentro de los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.
D) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.

6- Según la vigente Constitución Española, el Gobierno:

A) Ejerce la función judicial.
B) Ejerce la potestad reglamentaria.
C) Ejerce el control parlamentario.
D) Aprueba los Presupuestos del Estado.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

7- Según el artículo 116 de la vigente Constitución Española:

A) El estado de alarma será declarado por el Rey.
B) El estado de excepción será declarado por el Gobierno.
C) El estado de excepción no podrá exceder de veinte días.
D) El estado de sitio será declarado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados.

8- Según el artículo 56 de la Constitución Española vigente, respecto del funcionamiento regular de las instituciones, el Rey:

A) Arbitra y modera las mismas.
B) Modera y dirige las mismas.
C) Impulsa y modera las mismas.
D) Modera y pacifica las mismas.

9- Según la Constitución Española vigente, el plazo para que algún candidato, desde la primera votación de investidura, obtenga la confianza de la Cámara:

A) Es de cuatro meses.
B) Es indefinido.
C) Es de tres meses.
D) Es de dos meses.

10- ¿De conformidad con la Constitución Española vigente, ¿cuál es la respuesta correcta en relación al Tribunal Constitucional?

A) Se compone de 12 miembros nombrados por el Presidente, de ellos cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos.
B) Se compone de 12 miembros nombrados por el Presidente, de ellos cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios.
C) Los miembros serán designados por un período de diez años.
D) Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

11- Según la Constitución Española vigente, un Delegado nombrado por el Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma:

A) Asumirá las funciones en la Comunidad Autónoma de los Gobernadores Civiles destinados en las distintas provincias integrantes de la misma.
B) Ostentará la representación máxima del Estado ante las autoridades y organismos autónomos.
C) Dirigirá la Administración autonómica en coordinación con los responsables territoriales de la misma.
D) Dirigirá la Administración del Estado en dicho territorio, y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

12- Según la Constitución Española vigente, es una competencia asumible por las Comunidades Autónomas:

A) Los montes y aprovechamientos forestales.
B) Relaciones internacionales.
C) Bases del régimen minero y energético.
D) Sanidad exterior.

13- Les Corts pueden exigir la responsabilidad del Consell, según el artículo 28 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

A) Por medio de la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por la tercera parte de los Diputados y Diputadas debiendo incluir un candidato a la Presidencia.
B) Por medio de la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como máximo por la quinta parte de los Diputados y Diputadas, debiendo incluir un candidato a la Presidencia.
C) Por medio de la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los Diputados y Diputadas, pudiendo incluir un candidato a la Presidencia.
D) Por medio de la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los Diputados y Diputadas y que deberá incluir un candidato a la Presidencia.

14- Según el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señala la INCORRECTA:

A) La Generalitat procurará a las personas afectadas de discapacidad su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos.

B)Las familias que incluyan personas mayores o menores dependientes, o que alguno de sus miembros esté afectado por discapacidad que exija cuidados especiales, tienen derecho a una ayuda de la Generalitat, en la forma que determine la Ley.

C)La Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de los sordos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.

D) La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, podrá garantizar a toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía, su integración profesional y su participación en la vida social de la comunidad.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

15- En referencia al President de la Generalitat, conforme a la ley 5/1983 de 30 de diciembre, del Consell, señale la respuesta CORRECTA:

A) El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey. En todo momento se atenderá para su elección a lo que regula la Constitución Española, la presente Ley y el Reglamento de Les Corts.

B) Para su elección hace falta la mayoría simple de los miembros de derecho de Les Corts en primera votación

C) Elegido el President de la Generalitat, el Presidente de Les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» en el plazo de diez días.

D) El cargo de President de la Generalitat es compatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive del ejercicio de su cargo, incluso la de Diputado de Les Corts.

16- Las atribuciones del Consell, según la Ley 5/1983 de 30 de diciembre, son, señala la INCORRECTA:

A) La planificación y desarrollo de la política valenciana.
B) Nombrar y separar a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del Conseller correspondiente.
C) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas o, en su caso, crearlas, para el ejercicio de competencias de la Generalitat.
D) Proponer a las Cortes Generales la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

17- Según el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 diciembre, los Consellers, como miembros del Consell y Jefes de Departamento, tienen las siguientes funciones:

A) Preparar y presentar al Consell los proyectos de Ley, propuestas de acuerdo y anteproyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento, y refrendar estos últimos una vez aprobados.
B) Preparar y presentar al Consell los anteproyectos de Ley, propuestas de acuerdo y proyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento, y refrendar estos últimos una vez aprobados.
C) Presentar y proponer al Consell los anteproyectos de Ley, propuestas de acuerdo y proyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento, y refrendar estos últimos una vez aprobados.
D) Presentar y proponer al Consell los proyectos de Ley, propuestas de acuerdo y anteproyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento, y refrendar estos últimos una vez aprobados.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

18- En relación a la Cuestión de confianza, según el artículo 51 de la Ley 5/1983, de 30 diciembre, del Consell, señala la CORRECTA:

A) El Consell, por delegación del President de la Generalitat, puede plantear ante Les Corts la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de Ley, conforme se establece en el artículo 30 del Estatut d'Autonomia.

B) La cuestión de confianza se presentará, en escrito motivado, ante la Mesa de Les Corts acompañada del correspondiente certificado del Consell.

C) Finalizado el debate de la cuestión de confianza, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts, ésta será sometida a votación transcurridos al menos cinco días desde su presentación.

D) Si la cuestión versare sobre un proyecto de ley, éste se entenderá aprobado según el texto enviado por el Consell, excepto en los casos en los que, para su aprobación, se requiera mayoría simple.

19- Según el artículo 63 de la Ley 5/1983, de 30 diciembre, del Consell, en relación a las delegaciones, indique la respuesta INCORRECTA:

A) Las delegaciones realizadas por órganos del nivel directivo requerirán autorización previa del Conseller.

B) Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier momento por el órgano delegante.

C) Las delegaciones y sus renovaciones deberán ser publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y en las resoluciones adoptadas por la delegación deberá hacerse constar este extremo.

D) Las delegaciones realizadas por órganos del nivel administrativo requerirán autorización previa del Conseller.

20- Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán:

A) Actos simples, actos delegados y actos de ejecución.

B) Resoluciones, declaraciones y programas de acción.

C) Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.

D) Acuerdos interinstitucionales, actos de carácter legislativo, reglamentos, directivas y dictámenes.

21- Señale la respuesta CORRECTA, en relación con el derecho Comunitario, una directiva europea:

A) Tendrá un alcance general. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

B) Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

C) Será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

D) No será vinculante.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

22- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres tal y como se establece en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, supone:

A) La igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.
B) La discriminación positiva de la mujer en el acceso al empleo tanto público como privado.
C) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
D) La eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente en la esfera política.

23- A tenor de lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación indirecta por razón de sexo:

A) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
B) Toda orden de discriminar por razón de sexo.
C) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
D) El trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

24- A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, será un criterio general de actuación de los Poderes Públicos:

A) La participación mayoritaria de las mujeres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.
B) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
C) La adopción de medidas de protección positiva de la maternidad, embarazo, parto y lactancia en colectivos de especial vulnerabilidad.
D) El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres.

25- En aras de la integración del principio de igualdad en la política de educación, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, en consonancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, desarrollarán las siguientes actuaciones:

A) La atención especial en los currículos de la educación secundaria obligatoria al principio de igualdad entre mujeres y hombres.
B) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito educativo.
C) La adopción medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural e intelectual, tanto nacional como internacional.
D) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

26- Según los principios rectores de la acción administrativa recogidos en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres; los poderes públicos valencianos adoptarán:

A) Medidas especiales de carácter permanente encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre la mujer y el hombre.
B) Medidas apropiadas para modificar los patrones socio-culturales de conducta asignados en función del género, con la finalidad de eliminar los prejuicios, los usos y las costumbres de cualquier índole basados en la idea de inferioridad o en funciones estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al principio de igualdad.
C) Las medidas necesarias para fomentar patrones socio-culturales adecuados a la sociedad actual.
D) Medidas discriminatorias justificadas con la finalidad de eliminar los prejuicios y los usos basados en la idea de inferioridad de las mujeres.

27- El objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es:

A) Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
B) Establecer las medidas de protección integral para erradicar la violencia que se ejerce sobre las mujeres por cualquier persona que tenga o haya tenido relaciones de afectividad, aun sin convivencia.
C) Actuar contra la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes tengan o hayan tenido relaciones de afectividad, y que hayan convivido o convivan con ellas.
D) Prevenir o sancionar la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de los hombres que sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad y que hayan convivido o convivan con ellas.

28- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a:

A) Asistencia jurídica gratuita si lo solicitan una vez iniciado el procedimiento judicial.
B) Asesoramiento gratuito por un procurador en todos los procesos y procedimientos judiciales que tengan causa directa con la violencia padecida.
C) Recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
D) Recibir asesoramiento y a la defensa gratuita por un abogado de oficio en todos los procesos judiciales que tengan causa directa en la violencia padecida.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

29- En el ámbito de los derechos laborales, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género dispone:

A) Las ausencias al trabajo motivadas por la situación psicológica derivada de la violencia de género, deberán justificarse únicamente con informe de los servicios de salud que realicen el seguimiento de la evolución de las secuelas psíquicas de la mujer víctima de violencia de género.
B) Que la trabajadora víctima de violencia de género podrá ausentarse del trabajo por las secuelas físicas o psicológicas que deriven de su situación, previa comunicación a la empresa.
C) La ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.
D) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo de la mujer víctima de la violencia de género se considerarán justificadas, pero no serán remuneradas y deberán ser comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

30- Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a:

A) La movilidad geográfica de su centro de trabajo siempre que acredite su condición de víctima de violencia de género mediante una sentencia condenatoria y documentos sanitarios oficiales.
B) La reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
C) La reducción hasta la mitad de su jornada laboral con una reducción proporcional de sus retribuciones.
D) La reducción de su jornada laboral con merma de retribuciones, así como la movilidad geográfica de centro de trabajo.

31- Tal como se establece en los principios generales de publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

A) La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible por los interesados y, obligatoriamente, en formato reutilizable.
B) Toda la información será comprensible e inaccesible conforme al principio de diseño para todos.
C) Toda la información sujeta al principio de publicidad será de acceso gratuito y en formato papel cuando así se decida de oficio.
D) Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

32- Según el artículo 3 de la ley 1/2022, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, referido al ámbito subjetivo de aplicación de la misma, las disposiciones de esta ley se aplicarán a, indique la CORRECTA:

A) Las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana pero no a las entidades de su sector público vinculadas o dependientes.
B) Las universidades públicas y privadas valencianas y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes.
C) Cualquier otra entidad de derecho público sin personalidad jurídica propia, vinculada o adscrita a la administración de la Generalitat.
D) Cualquier otra entidad de derecho público con personalidad jurídica vinculada a las administraciones públicas o dependiente de estas.

33- Conforme a lo establecido en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, el Consejo Valenciano de Transparencia:

A) Actuará con objetividad, imparcialidad, profesionalidad y con dependencia jerárquica de la Comisión Interdepartamental para la Transparencia.
B) Es la autoridad de garantía en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana. Tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
C) En virtud de su potestad de autorregulación, se regirá exclusivamente por las directrices y acuerdos que pueda aprobar.
D) Tendrá un portal web propio en el que se publicará cualquier información que pueda resultar de interés general para la ciudadanía, sin que exista ningún tipo de limitación de acceso a la misma.

34- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, el Plan de gobierno:

A) Se considera el plan estratégico de la legislatura, debe definir los objetivos y las líneas de actuación del Consell más destacadas; debe identificar los proyectos de ley, los planes o programas y las medidas más significativas para cumplir los objetivos definidos, y debe establecer los indicadores para su seguimiento.
B) Se debe remitir a las Corts Valencianes para su aprobación y se debe publicar en el Portal de Transparencia de la Generalitat.
C) Debe ser elaborado y aprobado por el Consell en los tres primeros meses de su mandato.
D) Debe incluirse y desarrollarse en el programa de gobierno expuesto ante las Corts Valencianes por la persona que ocupe la presidencia de la Generalitat en el Pleno de investidura.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

35- Conforme al artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible:

A) El derecho-habiente sucederá en tal condición siempre que no haya recaído resolución.
B) El derecho-habiente sucederá en tal condición antes del trámite de audiencia.
C) El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
D) Se archivará el procedimiento, sin más trámite.

36- Conforme al artículo 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación:

A) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de una plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
B) Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de una plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
C) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de una plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
D) Se archivará el procedimiento, sin más trámite.

37- Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán, en todo caso, obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

A) Los empleados de las Administraciones Públicas para todos los trámites que realicen.
B) Las personas jurídicas.
C) Quienes actúen en representación de una persona física o jurídica.
D) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para todos los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas.

38- Según establece el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a la ampliación de plazos establecidos, los plazos vencidos:

A) Se podrán ampliar como máximo por la mitad del plazo inicial
B) Se podrán ampliar a solicitud del interesado o de oficio.
C) Se podrán ampliar como máximo a los días establecidos en el plazo inicial.
D) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

39- Conforme al artículo 35.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva:

A) Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
B) Se realizará de conformidad con lo que disponga la ley y sus normas de desarrollo.
C) Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, sin necesidad de que quedan acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
D) No es necesaria la motivación de dichos actos.

40- En cuanto a lo dispuesto sobre la inderogabilidad singular en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

A) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
B) Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
C) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
D) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

41- De conformidad con lo establecido en el capítulo VII del Título IV de a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en virtud de un acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida:

A) Habrá lugar a ejecución subsidiaria.
B) Podrá ser ejecutado por compulsión sobre las personas.
C) Se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.
D) Se impondrán multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.

42- Según establece el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son actos nulos de pleno derecho, señale la respuesta INCORRECTA:

A) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de recurso constitucional.
B) Los que tengan un contenido imposible.
C) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
D) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

43- Conforme a lo dispuesto en el capítulo III del Título III sobre nulidad y anulabilidad de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas:

A) En todo caso implicará la anulabilidad.
B) Hace el acto irregular, pero no anulable.
C) Solo implicará la anulabilidad del acto cuando no lo imponga la naturaleza del término o plazo.
D) Solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

44- La Administración, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

A) Podrá convalidar los actos nulos y anulables subsanando los vicios de que adolezcan.
B) Podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan.
C) Deberá convalidar los actos nulos y anulables subsanando los vicios de que adolezcan.
D) Deberá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan.

45- Según establece el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento, se podrán adoptar las medidas provisionales que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, adoptadas por:

A) El órgano administrativo competente para resolver, únicamente de oficio y de forma motivada.
B) El órgano administrativo competente para iniciar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
C) El órgano administrativo competente para instruir, únicamente de oficio y de forma motivada.
D) El órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.

46- ¿Podrán los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes ante las Administraciones Públicas, según el artículo 66.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

A) Sí, debiendo las Administraciones Públicas establecer modelos y sistemas de presentación masiva.
B) No, debiendo presentarse de forma individualizada y con distintos números de registro.
C) No, pudiendo presentarse de forma individualizada y utilizando el mismo número de registro.
D) Sí, pudiendo las Administraciones Públicas establecer modelos y sistemas de presentación masiva.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

47- ¿Cuándo podrán las Administraciones Públicas acordar la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, según establece el artículo 96.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

A) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas deberán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.
B) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas deberán acordar, únicamente de oficio, la tramitación simplificada del procedimiento.
C) Cuando se trate de procedimientos que consten de un único trámite y así esté permitido por el ordenamiento jurídico.
D) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

48- Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1:

A) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen desfavorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
B) En cualquier momento, por iniciativa propia y a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si no lo hubiere.
C) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
D) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

49- Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

A) Los acuerdos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
B) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
C) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Subdirector general, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
D) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

50- Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Serán causas de inadmisión de los recursos administrativos las siguientes:

A) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
B) Carecer de legitimación el recurrente.
C) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
D) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

51- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su actuación y relaciones, las Administraciones Públicas deberán respetar los siguientes principios, señala la respuesta INCORRECTA:

A) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
B) Eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
C) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
D) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

52- Indique cuál de las siguientes aseveraciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, referidas a la competencia, es INCORRECTA:

A) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
B) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
C) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
D) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano superior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

53- De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a las encomiendas de gestión señala la respuesta CORRECTA:

A) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
B) En ningún caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
C) Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
D) La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público no podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

54- Señale la respuesta INCORRECTA, según lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en relación a los Organismos autónomos:

A) El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.
B) Los organismos autónomos son organismos públicos que se rigen por el derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una conselleria, la realización de actividades administrativas, de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
C) El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la administración de la Generalitat.
D) Para el desarrollo de sus funciones, los organismos autónomos dispondrán de los ingresos cedidos que estén autorizados a obtener, así como de las restantes dotaciones que puedan percibir a través de los Presupuestos Generales del Estado.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

55- Señale la respuesta INCORRECTA, según lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos y por los sujetos obligados que se determinan en la normativa básica estatal. Asimismo, responderán del reintegro:

A) Solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación adjudicada, las personas que ostente la condición de socios o partícipes de las sociedades o entidades disueltas y liquidadas con obligaciones de reintegro pendientes
B) Solidariamente, los miembros asociados de la persona jurídica beneficiaria y de las agrupaciones sin personalidad jurídica de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar. Responderán igualmente los miembros, partícipes o cotitulares de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica beneficiaria, en proporción a sus respectivas participaciones.
C) Solidariamente, las personas que ostenten la condición de administradores de sociedades mercantiles, o representantes legales de otras personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan. También responderán solidariamente las personas que ostenten la condición de representantes legales de entidades jurídicas obligadas al reintegro que hayan cesado en sus actividades.
D) Solidariamente las personas que ostenten la condición de representantes legales de la persona beneficiaria obligada al reintegro que carezca de capacidad de obrar.

56- Señale la respuesta INCORRECTA, según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extremos:

A) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.
B) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
C) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
D) Condiciones de solvencia y eficiencia que hayan de reunir las personas físicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 14 de esta ley.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

57- Señale la respuesta CORRECTA, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación a la instrucción.

A) La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de preevaluación, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.
B) El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
C) Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución provisional, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
D) La norma reguladora de la subvención deberá contemplar una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

58- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos del sector público se califican en:

A) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, colaboración entre el sector público y el sector privado y suministro.
B) Contratos de obras, gestión de servicios públicos, concesión de servicios, suministro y servicios.
C) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.
D) Contratos de obras, contrato de gestión de obras públicas, concesión de servicios, suministro y servicios.

59- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:

A) La paralización, por cualquier medio, de una obra que incumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
B) La realización, por cualquier medio, de una obra que incumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
C) La paralización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
D) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

60- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:

A) Los que no tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
B) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
C) Los que tengan por objeto la adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los suministros.
D) Los que tengan por objeto los suministros que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

61- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a:

A) Únicamente a los órganos de contratación unipersonales que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
B) Los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
C) Los órganos de contratación, unipersonales, colegiados o mixtos que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
D) Únicamente a los órganos de contratación colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

62- De acuerdo con Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la siguiente información:

A) Únicamente el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación.
B) El objeto detallado del contrato, su duración aproximada, el presupuesto base de licitación y el importe aproximado de adjudicación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
C) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
D) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y una estimación del importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Inclusivo.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

63- De acuerdo con Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de:

A) Disminuir la cuantía del mismo y fomentar con ello los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
B) Disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
C) Ampliar la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
D) Ampliar la cuantía del mismo y fomentar así los requisitos relativos a la opacidad del procedimiento de adjudicación que correspondan.

64- Según Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, son servicios comunes de administración electrónica de la Generalitat:

A) El registro general de entrada de las Consellerias, Diputaciones, Ayuntamientos y Ministerios y documentos certificados en las oficinas de correos.
B) Tablones de anuncios de organismos públicos y edictos publicados en el DOGV.
C) La carpeta ciudadana y la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad.
D) Notificaciones con acuse de recibo rosa o amarillo.

65- Según Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, respecto al sistema informático de soporte del Registro Electrónico de la Generalitat, y en relación a los escritos y documentos registrables:

A) No existe la obligación de facilitar modelos normalizados para la presentación electrónica de las solicitudes, escritos y comunicaciones.
B) Será la persona usuaria del registro electrónico quién se encargará de realizar por su cuenta la solicitud, escrito o comunicación.
C) Facilitará modelos normalizados de uso facultativo para la presentación electrónica de las solicitudes, escritos y comunicaciones.
D) Facilitará modelos normalizados de uso preceptivo para la presentación electrónica de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

66- En relación con el ámbito de aplicación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

A) Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.
B) El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el capítulo II del título III del presente Estatuto.
C) El presente Estatuto tiene carácter básico para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
D) Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente al personal de las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, cuando así lo disponga su legislación específica.

67- De conformidad con el artículo 4 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, las disposiciones de esta ley solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:

A) Al personal de las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administraciones de la Generalitat.
B) Al personal docente e investigador de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana
C) Los consorcios adscritos a la Generalitat
D) Los Cuerpos de Policía Local

68- Según el artículo 8 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, una de las siguientes competencias está atribuida a la consellera o conseller competente en materia de función pública:

A) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y otros instrumentos complementarios de gestión de la Administración de la Generalitat.
B) Establecer las instrucciones y directrices a que debe sujetarse la representación de la Administración de la Generalitat en la negociación con las organizaciones sindicales y ratificar los acuerdos adoptados.
C) Acordar, en su caso, la elevación a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, de los proyectos de ley de la Generalitat en cuestiones de personal y de función pública.
D) Previa negociación con los comités de huelga, aprobar los decretos de servicios mínimos a propuesta de la presidencia de la Generalitat o conselleria competente.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

69- Según el artículo 10.3 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Señala la CORRECTA:

A) La plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos deberán incluirse de modo impostergable en la oferta de empleo público de año en que se haya producido su nombramiento.
B) Su cese se producirá, en todo caso, según lo previsto en el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público.
C) La plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo público del año siguiente en que se haya producido su nombramiento.
D) El cese se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 el Estatuto Básico del Empleado Público, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

70- Según la Ley 4/2021, del 16 de abril, del Estatuto de la Función Pública Valenciana, integran el Consell Assessor de la Función Pública Valenciana el o la presidenta, los vocales natos y:

A) 10 vocales electivos.
B) 4 vocales electivos.
C) 9 vocales electivos.
D) 5 vocales electivos.

71- En relación con las escalas profesionales, el artículo 28 de la Ley 4/2021, del 16 de abril, del Estatuto de la Función Pública Valenciana, señala lo siguiente:

A) Habilitan para desempeñar puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones que, aun cuando puedan estar incluidas en las de los cuerpos generales, tengan relación con las competencias referidas a un ámbito material o profesional específico.
B) Habilitan para desempeñar puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones comunes en el ejercicio de la actividad administrativa, excluidas las de inspección y asesoramiento.
C) Podrán existir dentro de los cuerpos, por razón de la especialización de las funciones de los puestos de trabajo.
D) Los cuerpos estarán divididos en escalas generales y cuerpos especiales.

72- Con respecto al régimen de incompatibilidades, según el artículo 103 de ley 4/2021, de 16 de abril, del Estatuto de la Función Pública Valenciana, la competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde, señale la INCORRECTA:

A) En el ámbito universitario, a la rectora o rector de la Universidad, si la actividad principal se desarrolla en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, organismos o entidades dependientes de la misma.
B) En el ámbito de las entidades locales, la competencia para las declaraciones de compatibilidad corresponde al Pleno de la corporación.
C) En el ámbito de las entidades locales, la competencia para las declaraciones de compatibilidad corresponde al presidente de la corporación.
D) Al conseller o consellera que ostente la competencia en materia de sanidad, respecto del personal cuya gestión corresponda a dicha consellería y desarrolle su actividad principal adscrito a ese departamento, organismo o entidades dependientes.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

73- Según artículo 141 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, del Estatuto de la Función Pública Valenciana, es situación de servicios especiales:

A) Cuando sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades dependientes o vinculadas a las administraciones públicas que, de conformidad con lo que se establezca en la correspondiente normativa organizativa de cada administración, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
B) Cuando sea elegido personal directivo de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de los grupos municipales.
C) Cuando sea designado como personal directivo por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento y no opten por permanecer en servicio activo.
D) Cuando accedan a la condición de diputada o diputado, senadora o senador de las Cortes Generales , diputada y diputado de las Cortes valencianas o miembro o miembro de las asambleas legislativas de otras comunidades autónomas y no se perciban retribuciones periódicas por la realización de la función.

74- Según artículo 168 Ley 4/2021, de 16 de abril, del Estatuto de la Función Pública Valenciana, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

A) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal eventual, de los convenios colectivos.
B) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables y de retroactividad de aquellas que sean favorables al presunto infractor.
C) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como su aplicación.
D) Principio de no culpabilidad.

75- Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, del Estatuto de la Función Pública Valenciana, no se consideran faltas muy graves:

A) El uso excesivo o arbitrario de la autoridad que cause perjuicio grave al servicio o personal a su cargo.
B) El abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo.
C) El consumo de alcohol , de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que, en el ejercicio de sus funciones, ponga en peligro la integridad física de otras personas.
D) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas y que resulte decisivo para la adopción de una resolución manifiestamente ilegal.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

76- Según artículo 137 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, del Estatuto de la Función Pública Valenciana, en relación con la evaluación del desempeño, señale la INCORRECTA:

A) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados con el fin de individualizar y diferenciar la contribución del personal empleado público.
B) Los sistemas de evaluación se orientarán a la mejor gestión de las administraciones públicas, organismos públicos, consorcios y universidades públicas.
C) Los instrumentos que conformen los sistemas de evaluación se adecuarán en todo caso a criterios de transparencia, publicidad, objetividad, fiabilidad y relevancia de contenidos, de imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal empleado público.
D) El procedimiento y la periodicidad para la evaluación y la composición y funcionamiento de los órganos encargados de la misma, así como los efectos de resultado sobre la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y, en su caso, la percepción del complemento de actividad profesional, no serán los establecidos reglamentariamente.

77- Según artículo 64 de la Ley 4/2021, en todas las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional, que no será inferior al:

A) Diez por ciento.
B) Cinco por ciento.
C) Siete por ciento.
D) Treinta y tres por ciento.

78- En relación a la regulación de los programas plurianuales según es efectuada en el artículo 28 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones ¿ Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

A) los programas plurianuales establecerán los objetivos a conseguir, las acciones necesarias para alcanzarlos, así como las dotaciones de los correspondientes programas de gasto para cada uno de los ejercicios contemplados.
B) Los programas plurianuales se agruparán por consellerias, agregándose a los mismos los programas plurianuales de los sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto estimativo que tengan adscritos.
C) Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales que abarcarán un período mínimo de cuatro años.
D) Los programas de actuación plurianual de los sujetos integrantes del sector instrumental con presupuesto limitativo se integrarán, a efectos informativos, en los programas plurianuales de las consellerias a las que estén adscritos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

79- Según la ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

A) Los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que se deriven y las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que se correspondan con adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a las respectivas dotaciones o créditos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 1/2015, de 6 de febrero.

B)Los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, las obligaciones económicas autorizadas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que se correspondan con adquisiciones, obras, y servicios, prestaciones o en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a las respectivas dotaciones o créditos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 1/2015, de 6 de febrero.

C) Los derechos y las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de noviembre, siempre que se correspondan con adquisiciones, obras, y servicios, prestaciones o en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a las respectivas dotaciones o créditos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 1/2015, de 6 de febrero.

D) Los derechos y las obligaciones económicas autorizadas hasta el fin del mes de diciembre siempre que se correspondan con adquisiciones, obras, y servicios, prestaciones o en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a las respectivas dotaciones o créditos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 1/2015, de 6 de febrero.

80- De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de:

A)Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, publicidad, transparencia, eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
B) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
C)Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, anualidad , transparencia, eficencia en la asignación y utilización de recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
D)Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

81- Según la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, en el caso de que les Corts no aprobaran el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta?

A) La prórroga afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.
B) El Consell, en todo caso, establecerá obligatoriamente las condiciones especificas de la prórroga.
C) La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en el que el presupuesto deba ejecutarse.
D) No se entenderá prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior salvo que se convalide por les Corts.

82- Según la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, en relación a la estructura de los estados de gastos de los Presupuestos de la Generalitat, ¿cuál de la siguientes afirmaciones es la correcta?

A) En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes y de capital , en bienes y servicios, los gastos financieros y las trasferencias corrientes.
B) En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes, en bienes y servicios, los gastos financieros y las trasferencias de capital.
C) En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes, en bienes y servicios, los gastos financieros.
D) En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las trasferencias corrientes.

83- Según la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, c**uando se tenga que realizar algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito en el presupuesto de la Generalitat la persona titular der la conselleria con competencias en materia de hacienda podrá ordenar la incoación de un expediente de:**

A) Ampliaciones de crédito
B) Generación de crédito
C) Crédito extraordinario
D) Suplemento de crédito

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

84- Según el artículo 43, Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta correcta:

A) El fondo de contingencia podrá utilizarse para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la administración, que carezcan de cobertura presupuestaria.
B) La cuantía y condiciones de aplicación de fondo de contingencia se determinara por la Conselleria que tenga atribuidas las competencias de hacienda.
C) La Generalidad incluirá como fondo de contingencia de ejecución presupuestaria una dotación diferenciada que se destinara a hacer frente durante el correspondiente ejercicio a necesidades inaplazables de carácter discrecional y no previstas, en todo o en parte, en el presupuesto inicial.
D) El remanente del crédito a final de cada ejercicio en el fondo de contingencia no podrá ser objeto de incorporación de crédito a ejercicios posteriores.

85- Según artículo 32 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A) Los programas de ingresos y gasto se definirán en términos anuales, si bien deberán contener referencias a los programas anuales en que se enmarcan.
B) Los programas de ingresos se definirán en términos plurianuales, si bien deberán contener referencias a los programas anuales en que se enmarcan.
C) Los programas de gastos se definirán en los términos anuales, si bien deberán contener referencias a los programas plurianuales en que se enmarcan.
D) Los programas de gastos se definirán en términos plurianuales, si bien deberán contener referencias a los programas anuales en el que se enmarcan.

86- De conformidad con la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, en relación con los contratos de obras de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total de precio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

A) Se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de la adjudicación en el momento que esta se realice.
B) Se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de la propuesta de contratación en el momento que esta se realice.
C) Se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de la formalización del contrato en el momento que esta se realice.
D) Se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de la liquidación en el momento que esta se realice.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

87- Conforme al Decreto 25/2017 24 de febrero, del Consell por el que se regulan los Fondos de Caja Fija, indicar la respuesta CORRECTA en relación con la Caja Fija:

A)Para la atención de necesidades imprevistas y gastos de escasa cuantía, se podrán extraer fondos y depositarlos en las propias habilitaciones, hasta un importe mínimo de 1.000 euros.

B)Para la atención de necesidades imprevistas y gastos de escasa cuantía, se deberán extraer fondos y depositarlos en las propias habilitaciones, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

C) Para la atención de necesidades previstas y gastos de escasa cuantía, se podrán extraer fondos y depositarlos en las propias habilitaciones, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

D) Para la atención de necesidades imprevistas y gastos de escasa cuantía, se podrán extraer fondos y depositarlos en las propias habilitaciones, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

88- De acuerdo con lo que establece la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de subvenciones, la gestión del presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases sucesivas o simultáneas:

A) Propuesta de ingreso e ingreso en Tesorería.

B) Reconocimiento del derecho y propuesta de ingreso.

C) Reconocimiento del derecho e ingreso en Tesorería.

D) Propuesta de pago y pago en Tesorería.

89- De acuerdo con lo que establece la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de subvenciones, indicar la respuesta correcta en relación con la omisión de la fiscalización:

A) Corresponderá a la persona titular de la conselleria a la que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o a la que esté adscrito el organismo autónomo, resolver el sometimiento del asunto al Conseller con competencia en materia de hacienda para que adopte el acuerdo procedente con carácter previo a la aprobación del expediente por dicho órgano responsable de su tramitación.

B) En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, se podrá reconocer la obligación, tramitar el pago e intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se subsane dicha omisión.

C) El órgano de la Intervención General de la Generalitat que tenga conocimiento de la omisión, procederá al examen del expediente, considerando convalidadas las actuaciones administrativas producidas en el caso de que, con independencia de la infracción que supone la falta del informe de fiscalización, se hubiera respetado la legalidad vigente en la tramitación del mismo.

D) El acuerdo favorable del Consell eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

90- De acuerdo con lo que establece la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de subvenciones, señalar la respuesta CORRECTA:

A) El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la correspondiente intervención general, de la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 109 en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública.

B) El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 109 en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión económica y, en particular, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y gasto público.

C) El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la correspondiente intervención general, de la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 109 en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión económica y, en particular, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública.

D) El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 109 en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS ADMINISTRATIU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, C1-01, SECTOR ADMINISTRACIÓ GENERAL

TORN LLIURE GENERAL, PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I MALALTIA MENTAL

CONVOCATÒRIA 7/22

EXERCICI ÚNIC

TEMPS DE REALITZACIÓ:
(120 minuts)

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

1- Segons la vigent Constitució espanyola, la nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que s'estableix per:

A) La Constitució.
B) Els tractats internacionals.
C) El Codi Penal.
D) La llei.

2- Segons l'article 59.4 de la vigent Constitució espanyola:

A) Si no hi haguera cap persona a qui corresponga la Regència, aquesta serà nomenada per les Corts Generals, i es compondrà d'una, quatre o sis persones.
B) La Regència s'exercirà per mandat constitucional i en nom de les Corts Generals, en tant que representen el poble espanyol.
C) Per a exercir la Regència cal ser espanyol i major d'edat.
D) Les Corts Generals exerciran la regència mentre el rei és menor d'edat.

3- Quina és una de les funcions del rei, segons la vigent Constitució espanyola?

A) Nomenar i separar els membres del Govern, a proposta del Consell de Ministres.
B) Declarar la guerra i fer la pau, prèvia autorització del Congrés.
C) Expedir els decrets acordats en el Consell de Ministres.
D) Sancionar les lleis en el termini de trenta dies.

4- Segons la vigent Constitució espanyola, en cada Cambra de les Corts Generals hi haurà una Diputació Permanent que representarà els grups parlamentaris en proporció a la seua importància numèrica. El nombre mínim de membres d'aquesta Diputació Permanent serà de:

A) 25 membres en cada cambra.
B) 20 membres la Diputació Permanent del Congrés i 14 membres la Diputació Permanent del Senat.
C) 21 membres cada cambra.
D) 14 membres cada cambra.

5- L'article 68 de la vigent Constitució espanyola estableix que el Congrés electe haurà de ser convocat:

A) Dins dels trenta dies següents a la celebració de les eleccions.
B) Dins dels vint-i-cinc dies següents a la celebració de les eleccions.
C) Dins dels seixanta dies següents a la celebració de les eleccions.
D) Dins dels vint dies següents a la celebració de les eleccions.

6- Segons la vigent Constitució espanyola, el Govern:

A) Exerceix la funció judicial.
B) Exerceix la potestat reglamentària.
C) Exerceix el control parlamentari.
D) Aprova els pressupostos de l'Estat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

7- Segons l'article 116 de la vigent Constitució espanyola:

A) L'estat d'alarma serà declarat pel rei.
B) L'estat d'excepció serà declarat pel Govern.
C) L'estat d'excepció no podrà excedir de vint dies.
D) L'estat de setge serà declarat per la majoria simple del Congrés dels Diputats.

8- Segons l'article 56 de la Constitució espanyola vigent, respecte del funcionament regular de les institucions, el rei:

A) Les arbitra i modera.
B) Les modera i dirigeix.
C) Les impulsa i modera.
D) Les modera i pacifica.

9- Segons la Constitució espanyola vigent, el termini perquè algun candidat, des de la primera votació d'investidura, obtinga la confiança de la Cambra:

A) És de quatre mesos.
B) És indefinit.
C) És de tres mesos.
D) És de dos mesos.

10- De conformitat amb la Constitució espanyola vigent, ¿quina és la resposta correcta en relació al Tribunal Constitucional?

A) Es compon de 12 membres nomenats pel president, d'aquells quatre a proposta del Congrés per majoria de tres cinquens.
B) Es compon de 12 membres nomenats pel president, d'aquells quatre a proposta del Congrés per majoria de dos terços.
C) Els membres seran designats per un període de deu anys.
D) Els membres del Tribunal Constitucional seran independents i inamovibles en l'exercici del seu mandat.

11- Segons la Constitució espanyola vigent, un delegat nomenat pel Govern en el territori de la Comunitat Autònoma:

A) Assumirà les funcions en la Comunitat Autònoma dels governadors civils destinats en les diferents províncies que la integren.
B) Ostentarà la representació màxima de l'Estat davant les autoritats i organismes autònoms.
C) Dirigirà l'administració autonòmica en coordinació amb els seus responsables territorials.
D) Dirigirà l'administració de l'Estat en aquest territori, i la coordinarà, quan siga escaient, amb l'administració pròpia de la Comunitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

12- Segons la Constitució espanyola vigent, és una competència assumible per les comunitats autònomes:

A) Les muntanyes i aprofitaments forestals.
B) Relacions internacionals.
C) Bases del règim miner i energètic.
D) Sanitat exterior.

13- Les Corts poden exigir la responsabilitat del Consell, segons l'article 28 Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana:

A) Per mitjà de l'adopció per majoria absoluta de la moció de censura, proposta com a mínim per la tercera part dels diputats i diputades, havent d'incloure un candidat a la Presidència.
B) Per mitjà de l'adopció per majoria absoluta de la moció de censura, proposta com a màxim per la cinquena part dels diputats i diputades, havent d'incloure un candidat a la Presidència.
C) Per mitjà de l'adopció per majoria absoluta de la moció de censura, proposta com a mínim per la cinquena part dels diputats i diputades, podent incloure un candidat a la Presidència.
D) Per mitjà de l'adopció per majoria absoluta de la moció de censura, proposta com a mínim per la cinquena part dels diputats i diputades, i que haurà d'incloure un candidat a la Presidència.

14- Segons l'article 13 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, assenyala la INCORRECTA:

A) La Generalitat procurarà a les persones afectades de discapacitat la seua integració per mitjà d'una política d'igualtat d'oportunitats, mitjançant mesures d'acció positiva, i garantirà l'accessibilitat espacial de les instal·lacions, edificis i serveis públics.

B) Les famílies que incloguen persones majors o menors dependents, o en què algun dels seus membres estiga afectat per discapacitat que exigisca cures especials, tenen dret a una ajuda de la Generalitat, en la forma que determine la llei.

C) La Generalitat garantirà l'ús de la llengua de signes pròpia dels sords, que haurà de ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte.

D) La Generalitat, conforme a la Carta de Drets Socials, podrà garantir a tota persona afectada de discapacitat, el dret a les prestacions públiques necessàries per a assegurar-ne l'autonomia, la integració professional i la participació en la vida social de la comunitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

15- En referència al president de la Generalitat, conforme a la Llei 5/1983 de 30 de desembre, del Consell, assenyale la resposta CORRECTA:

A) El president de la Generalitat serà triat per les Corts entre els seus membres i nomenat pel rei. En tot moment s'atendrà per a la seua elecció al que regula la Constitució espanyola, la present llei i el Reglament de les Corts.

B) Per a la seua elecció fa falta la majoria simple dels membres de dret de les Corts en primera votació.

C) Triat el president de la Generalitat, el president de les Corts ho comunicarà al rei, a l'efecte del seu nomenament. Aquest nomenament es publicarà en el *Boletín Oficial del Estado* i en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el termini de deu dies.

D) El càrrec de president de la Generalitat és compatible amb l'exercici de qualsevol altra funció pública que no derive de l'exercici del seu càrrec, fins i tot la de diputat de les Corts.

16- Les atribucions del Consell, segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, són, assenyala la INCORRECTA:

A) La planificació i desenvolupament de la política valenciana.
B) Nomenar i separar als alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, a proposta del conseller corresponent.
C) Proposar a les Corts la creació de persones jurídiques públiques i privades o, si fa el cas, crear-les, per a l'exercici de competències de la Generalitat.
D) Proposar a les Corts Generals la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

17- Segons l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 desembre, els consellers, com a membres del Consell i caps de Departament, tenen les funcions següents:

A) Preparar i presentar al Consell els projectes de llei, propostes d'acord i avantprojectes de decret relatius a les qüestions pròpies del seu Departament, i confirmar aquests últims una vegada aprovats.
B) Preparar i presentar al Consell els avantprojectes de Llei, propostes d'acord i projectes de decret relatius a les qüestions pròpies del seu Departament, i confirmar aquests últims una vegada aprovats.
C) Presentar i proposar al Consell els avantprojectes de llei, propostes d'acord i projectes de decret relatius a les qüestions pròpies del seu Departament, i confirmar aquests últims una vegada aprovats.
D) Presentar i proposar al Consell els projectes de llei, propostes d'acord i avantprojectes de decret relatius a les qüestions pròpies del seu Departament, i confirmar aquests últims una vegada aprovats.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

18- En relació a la Qüestió de confiança, segons l'article 51 de la Llei 5/1983, de 30 desembre, del Consell, assenyala la CORRECTA:

A) El Consell, per delegació del president de la Generalitat, pot plantejar davant les Corts la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei, conforme s'estableix en l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia.

B) La qüestió de confiança es presentarà, en escrit motivat, davant la Mesa de les Corts acompanyada del corresponent certificat del Consell.

C) Finalitzat el debat de la qüestió de confiança, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament de les Corts, aquesta serà sotmesa a votació transcorreguts almenys cinc dies des de la presentació.

D) Si la qüestió versara sobre un projecte de llei, aquest s'entendrà aprovat segons el text enviat pel Consell, excepte en els casos en els quals, per a la seua aprovació, es requerisca majoria simple.

19- Segons l'article 63 de la Llei 5/1983, de 30 desembre, del Consell, en relació a les delegacions, indique la resposta INCORRECTA:

A) Les delegacions realitzades per òrgans del nivell directiu requeriran autorització prèvia del conseller.

B) Les delegacions podran ser revocades en qualsevol moment per l'òrgan delegant.

C) Les delegacions i les seues renovacions hauran de ser publicades en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, i en les resolucions adoptades per la delegació haurà de fer-se constar aquest extrem.

D) Les delegacions realitzades per òrgans del nivell administratiu requeriran autorització prèvia del conseller.

20- Segons l'article 288 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, per a exercir les competències de la Unió, les institucions adoptaran:

A) Actes simples, actes delegats i actes d'execució.
B) Resolucions, declaracions i programes d'acció.
C) Reglaments, directives, decisions, recomanacions i dictàmens.
D) Acords interinstitucionals, actes de caràcter legislatiu, reglaments, directives i dictàmens.

21- Assenyale la resposta CORRECTA, en relació amb el dret comunitari, una directiva europea:

A) Tindrà un abast general. Serà obligatòria en tots els seus elements i directament aplicable en cada estat membre.

B) Obligarà l'estat membre destinatari quant al resultat que haja d'aconseguir-se, i no obstant això, deixarà a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans.

C) Serà obligatòria en tots els seus elements. Quan designe destinataris, només serà obligatòria per a aquests.

D) No serà vinculant.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

22- El principi d'igualtat de tracte entre dones i homes tal com s'estableix en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, suposa:

A) La igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, en la formació i en la promoció professionals, i en les condicions de treball.
B) La discriminació positiva de la dona en l'accés a l'ocupació tant públic com privat.
C) L'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.
D) L'eliminació de la discriminació de la dona, siga com fora la seua circumstància o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment en l'esfera política.

23- A tenor de l'estipulat en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, es considera discriminació indirecta per raó de sexe:

A) La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa persones d'un sexe en desavantatge particular respecte a persones de l'altre, llevat que aquesta disposició, criteri o pràctica puguen justificar-se objectivament en atenció a una finalitat legítima, i que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguen necessaris i adequats.
B) Tota ordre de discriminar per raó de sexe.
C) La situació en què es troba una persona que siga, haja sigut o poguera ser tractada, en atenció al seu sexe, de manera menys favorable que una altra en situació comparable.
D) El tracte desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat.

24- Als fins de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, serà un criteri general d'actuació dels poders públics:

A) La participació majoritària de les dones en les candidatures electorals i en la presa de decisions.
B) La implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.
C) L'adopció de mesures de protecció positiva de la maternitat, embaràs, part i lactància en col·lectius d'especial vulnerabilitat.
D) L'establiment de mesures que asseguren la conciliació del treball i de la vida personal i familiar de les dones.

25- En nom de la integració del principi d'igualtat en la política d'educació, les administracions educatives, en l'àmbit de les seues competències, d'acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, desenvoluparan les actuacions següents:

A) L'atenció especial en els currículums de l'educació secundària obligatòria al principi d'igualtat entre dones i homes.
B) La implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit educatiu.
C) L'adopció mesures d'acció positiva a la creació i producció artística i intel·lectual de les dones, propiciant l'intercanvi cultural i intel·lectual, tant nacional com internacional.
D) L'establiment de mesures educatives destinades al reconeixement i ensenyament del paper de les dones en la història.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

26. Segons els principis rectors de l'acció administrativa recollits en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes, els poders públics valencians adoptaran:

A) Mesures especials de caràcter permanent encaminades a accelerar la igualtat *de facto* entre la dona i l'home.
B) Mesures apropiades per a modificar els patrons socioculturals de conducta assignats en funció del gènere, amb la finalitat d'eliminar els prejudicis, els usos i els costums de qualsevol índole basats en la idea d'inferioritat o en funcions estereotipades de dones i homes contràries al principi d'igualtat.
C) Les mesures necessàries per a fomentar patrons socioculturals adequats a la societat actual.
D) Mesures discriminatòries justificades amb la finalitat d'eliminar els prejudicis i els usos basats en la idea d'inferioritat de les dones.

27- L'objecte de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere és:

A) Actuar contra la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part dels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, fins i tot sense convivència.
B) Establir les mesures de protecció integral per a erradicar la violència que s'exerceix sobre les dones per qualsevol persona que tinga o haja tingut relacions d'afectivitat, fins i tot sense convivència.
C) Actuar contra la violència que amb l'objectiu de causar perjudici o mal a les dones s'exercisca sobre els seus familiars o afins per part dels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui tinguen o hagen tingut relacions d'afectivitat, i que hagen conviscut o convisquen amb elles.
D) Previndre o sancionar la violència que s'exerceix sobre les dones per part dels homes que siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat i que hagen conviscut o convisquen amb elles.

28- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, estableix que les dones víctimes de violència de gènere tenen dret a:

A) Assistència jurídica gratuïta si ho sol·liciten una vegada iniciat el procediment judicial.
B) Assessorament gratuït per un procurador en tots els processos i procediments judicials que tinguen causa directa amb la violència patida.
C) Rebre assessorament jurídic gratuït en el moment immediatament previ a la interposició de la denúncia, i a la defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en tots els processos i procediments administratius que tinguen causa directa o indirecta en la violència patida.
D) Rebre assessorament i a la defensa gratuïta per un advocat d'ofici en tots els processos judicials que tinguen causa directa en la violència patida.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

29- En l'àmbit dels drets laborals, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, disposa:

A) Les absències al treball motivades per la situació psicològica derivada de la violència de gènere, hauran de justificar-se únicament amb informe dels serveis de salut que realitzen el seguiment de l'evolució de les seqüeles psíquiques de la dona víctima de violència de gènere.
B) Que la treballadora víctima de violència de gènere podrà absentar-se del treball per les seqüeles físiques o psicològiques que deriven de la seua situació, prèvia comunicació a l'empresa.
C) Les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere es consideraran justificades i seran remunerades, quan així ho determinen els serveis socials d'atenció o serveis de salut, segons siga escaient, sense perjudici que aquestes absències siguen comunicades per la treballadora a l'empresa al més prompte possible.
D) Les absències o faltes de puntualitat al treball de la dona víctima de la violència de gènere es consideraran justificades, però no seran remunerades i hauran de ser comunicades per la treballadora a l'empresa al més prompte possible.

30- Segons la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la funcionària víctima de violència de gènere tindrà dret a:

A) La mobilitat geogràfica del seu centre de treball sempre que acredite la seua condició de víctima de violència de gènere, mitjançant una sentència condemnatòria i documents sanitaris oficials.
B) La reducció o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica de centre de treball i l'excedència en els termes que es determinen en la seua legislació específica.
C) La reducció fins a la meitat de la seua jornada laboral amb una reducció proporcional de les seues retribucions.
D) La reducció de la seua jornada laboral amb minvament de retribucions, així com la mobilitat geogràfica de centre de treball.

31- Tal com s'estableix en els principis generals de publicitat activa de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

A) La informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada en les corresponents seus electròniques o pàgines web i d'una manera clara, estructurada i comprensible pels interessats i, obligatòriament, en format reutilitzable.
B) Tota la informació serà comprensible i inaccessible conforme al principi de disseny per a tots.
C) Tota la informació subjecta al principi de publicitat serà d'accés gratuït i en format paper quan així es decidisca d'ofici.
D) Tota la informació serà comprensible, d'accés fàcil i gratuït i estarà a la disposició de les persones amb discapacitat en una modalitat subministrada per mitjans o en formats adequats de manera que resulten accessibles i comprensibles, conforme al principi d'accessibilitat universal i disseny per a tots.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

32- Segons l'article 3 de la llei 1/2022, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, referit a l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta, les disposicions d'aquesta llei s'aplicaran a, indique la CORRECTA:

A) Les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana, però no a les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.
B) Les universitats públiques i privades valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.
C) Qualsevol altra entitat de dret públic sense personalitat jurídica pròpia, vinculada o adscrita a l'administració de la Generalitat.
D) Qualsevol altra entitat de dret públic amb personalitat jurídica vinculada a les administracions públiques o dependent d'aquestes.

33- Conforme al que s'estableix en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, el Consell Valencià de Transparència:

A) Actuarà amb objectivitat, imparcialitat, professionalitat i amb dependència jeràrquica de la Comissió Interdepartamental per a la Transparència.
B) És l'autoritat de garantia en matèria de transparència en la Comunitat Valenciana. Té com a finalitat garantir el dret d'accés a la informació pública i vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa.
C) En virtut de la seua potestat d'autoregulació, es regirà exclusivament per les directrius i acords que puga aprovar.
D) Tindrà un portal web propi en el qual es publicarà qualsevol informació que puga resultar d'interés general per a la ciutadania, sense que existisca cap mena de limitació d'accés a aquesta.

34- D'acord amb el que es disposa en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, el Pla de govern:

A) Es considera el pla estratègic de la legislatura, ha de definir els objectius i les línies d'actuació del Consell més destacades; ha d'identificar els projectes de llei, els plans o programes i les mesures més significatives per a complir els objectius definits, i ha d'establir els indicadors per al seu seguiment.
B) S'ha de remetre a les Corts Valencianes per a la seua aprovació i s'ha de publicar en el Portal de Transparència de la Generalitat.
C) Ha de ser elaborat i aprovat pel Consell en els tres primers mesos del seu mandat.
D) Ha d'incloure's i desenvolupar-se en el programa de govern exposat davant les Corts Valencianes per la persona que ocupe la presidència de la Generalitat en el ple d'investidura.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

35- Conforme a l'article 4.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan la condició d'interessat derivara d'alguna relació jurídica transmissible:

A) El drethavent succeirà en tal condició sempre que no haja recaigut resolució.
B) El drethavent succeirà en tal condició abans del tràmit d'audiència.
C) El drethavent succeirà en tal condició qualsevol que siga l'estat del procediment.
D) S'arxivarà el procediment, sense més tràmit.

36- Conforme l'article 5.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la falta o insuficient acreditació de la representació:

A) No impedirà que es tinga per realitzat l'acte de què es tracte, sempre que s'aporte aquella o s'esmene el defecte dins del termini de quinze dies que haurà de concedir a l'efecte l'òrgan administratiu, o d'una termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requerisquen.
B) Impedirà que es tinga per realitzat l'acte de què es tracte, sempre que s'aporte aquella o s'esmene el defecte dins del termini de quinze dies que haurà de concedir a l'efecte l'òrgan administratiu, o d'una termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requerisquen.
C) No impedirà que es tinga per realitzat l'acte de què es tracte, sempre que s'aporte aquella o s'esmene el defecte dins del termini de deu dies que haurà de concedir a l'efecte l'òrgan administratiu, o d'una termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requerisquen.
D) S'arxivarà el procediment, sense més tràmit.

37- Conforme al que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estaran, en tot cas, obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu:

A) Els empleats de les administracions públiques per a tots els tràmits que realitzen.
B) Les persones jurídiques.
C) Els qui actuen en representació d'una persona física o jurídica.
D) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per a tots els tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques.

38- Segons estableix l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a l'ampliació de terminis establits, els terminis vençuts:

A) Es podran ampliar com a màxim per la meitat del termini inicial
B) Es podran ampliar a sol·licitud de l'interessat o d'ofici.
C) Es podran ampliar com a màxim als dies establits en el termini inicial.
D) En cap cas podrà ser objecte d'ampliació un termini ja vençut.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

39- Conforme a l'article 35.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la motivació dels actes que posen fi als procediments selectius i de concurrència competitiva:

A) Es realitzarà de conformitat amb el que disposen les normes que regulen les seues convocatòries, i en tot cas, hauran de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopte.
B) Es realitzarà de conformitat amb el que dispose la llei i les seues normes de desenvolupament.
C) Es realitzarà de conformitat amb el que disposen les normes que regulen les seues convocatòries, sense necessitat que queden acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopte.
D) No és necessària la motivació d'aquests actes.

40- Quant al que es disposa sobre la inderogabilitat singular en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

A) Les resolucions administratives de caràcter particular no podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter general, encara que aquelles provinguen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.
B) Les resolucions administratives de caràcter general no podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter particular, encara que aquelles provinguen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.
C) Les resolucions administratives de caràcter particular podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter general, encara que aquelles provinguen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.
D) Les resolucions administratives de caràcter particular no podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter general, llevat que aquelles provinguen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.

41- De conformitat amb el que s'estableix en el capítol VII del títol IV de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si en virtut d'un acte administratiu haguera de satisfer-se quantitat líquida:

A) Hi haurà lloc a execució subsidiària.
B) Podrà ser executat per compulsió sobre les persones.
C) Se seguirà el procediment previst en les normes reguladores del procediment de constrenyiment.
D) S'imposaran multes coercitives, reiterades per lapses de temps que siguen suficients per a complir l'ordenat.

42- Segons estableix l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, són actes nuls de ple dret, assenyale la resposta INCORRECTA:

A) Els que lesionen els drets i llibertats susceptibles de recurs constitucional.
B) Els que tinguen un contingut impossible.
C) Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establit o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
D) Els que siguen constitutius d'infracció penal o es dicten a conseqüència d'aquesta.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

43- Conforme al que es disposa en el capítol III del títol III sobre nul·litat i anul·labilitat de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la realització d'actuacions administratives fora del temps establit per a elles:

A) En tot cas implicarà l'anul·labilitat.
B) Fa l'acte irregular, però no anul·lable.
C) Només implicarà l'anul·labilitat de l'acte quan no ho impose la naturalesa del termini.
D) Només implicarà l'anul·labilitat de l'acte quan així ho impose la naturalesa del termini.

44- L'administració, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

A) Podrà convalidar els actes nuls i anul·lables esmenant els vicis que patisquen.
B) Podrà convalidar els actes anul·lables esmenant els vicis que patisquen.
C) Haurà de convalidar els actes nuls i anul·lables esmenant els vicis que patisquen.
D) Haurà de convalidar els actes anul·lables esmenant els vicis que patisquen.

45- Segons estableix l'article 56.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, iniciat el procediment, es podran adoptar les mesures provisionals que s'estimen oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera recaure, si existiren elements de judici suficients per a això, adoptades per:

A) L'òrgan administratiu competent per a resoldre, únicament d'ofici i de forma motivada.
B) L'òrgan administratiu competent per a iniciar, d'ofici o a instàncies de part i de forma motivada.
C) L'òrgan administratiu competent per a instruir, únicament d'ofici i de forma motivada.
D) L'òrgan administratiu competent per a resoldre, d'ofici o a instàncies de part i de forma motivada.

46- ¿Les persones interessades podran presentar simultàniament diverses sol·licituds davant les administracions públiques, segons l'article 66.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques?

A) Sí, i les administracions públiques hauran d'establir models i sistemes de presentació massiva.
B) No, i hauran de presentar-se de manera individualitzada i amb diferents números de registre.
C) No, i podran presentar-se de manera individualitzada i utilitzant el mateix número de registre.
D) Sí, i les administracions públiques podran establir models i sistemes de presentació massiva.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

47- ¿Quan podran les administracions públiques acordar la tramitació simplificada del procediment administratiu comú, segons estableix l'article 96.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques?

A) Quan raons d'interés públic o la falta de complexitat del procediment així ho aconsellen, les administracions públiques hauran d'acordar, d'ofici o a sol·licitud de l'interessat, la tramitació simplificada del procediment.
B) Quan raons d'interés públic o la falta de complexitat del procediment així ho aconsellen, les administracions públiques hauran d'acordar, únicament d'ofici, la tramitació simplificada del procediment.
C) Quan es tracte de procediments que consten d'un únic tràmit i així estiga permés per l'ordenament jurídic.
D) Quan raons de interés públic o la falta de complexitat del procediment així ho aconsellen, les administracions públiques podran acordar, d'ofici o a sol·licitud de l'interessat, la tramitació simplificada del procediment.

48- Assenyale quin dels enunciats següents és CORRECTE, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les administracions públiques declararan d'ofici la nul·litat dels actes administratius que hagen posat fi a la via administrativa o que no hagen sigut recorreguts en termini, en els supòsits previstos en l'article 47.1:

A) En qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'interessat, i previ dictamen desfavorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, si n'hi haguera.
B) En qualsevol moment, per iniciativa pròpia i a sol·licitud d'interessat, i previ dictamen favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, si no n'hi haguera.
C) En qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'interessat, i previ dictamen favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, si n'hi haguera.
D) En qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'interessat, i previ dictamen favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, si n'hi haguera.

49- Assenyale quin dels enunciats següents és CORRECTE, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En l'àmbit estatal posen fi a la via administrativa els actes i resolucions següents:

A) Els acords administratius dels membres i òrgans del Govern.
B) Els emanats dels ministres i els secretaris d'Estat en l'exercici de les competències que tenen atribuïdes els òrgans dels quals són titulars.
C) Els emanats dels òrgans directius amb nivell de subdirector general, en relació amb les competències que tinguen atribuïdes en matèria de personal.
D) Els acords, pactes, convenis o contractes dels òrgans administratius que manquen de superior jeràrquic, llevat que una llei establisca el contrari.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

50- Assenyale quin dels enunciats següents és INCORRECTE, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Seran causes d'inadmissió dels recursos administratius les següents:

A) Ser incompetent l'òrgan administratiu, quan el competent pertanguera a la mateixa administració pública. El recurs haurà de remetre's a l'òrgan competent, d'acord amb el que s'estableix en l'article 14.3 de la Llei de règim jurídic del sector públic.
B) Mancar de legitimació el recurrent.
C) Tractar-se d'un acte no susceptible de recurs.
D) Haver transcorregut el termini per a la interposició del recurs.

51- D'acord amb l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en la seua actuació i relacions, les administracions públiques hauran de respectar els principis següents, assenyala la resposta INCORRECTA:

A) Planificació i direcció per objectius i control de la gestió i avaluació dels resultats de les polítiques públiques.
B) Eficàcia en l'assignació i utilització dels recursos públics.
C) Participació, objectivitat i transparència de l'actuació administrativa.
D) Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional.

52- Indique quina de les asseveracions següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, referides a la competència, és INCORRECTA:

A) La competència és irrenunciable i s'exercirà pels òrgans administratius que la tinguen atribuïda com a pròpia, excepte els casos de delegació o avocació, quan s'efectuen en els termes previstos en aquesta o altres lleis.
B) La delegació de competències, els encàrrecs de gestió, la delegació de signatura i la suplència no suposen alteració de la titularitat de la competència, encara que sí dels elements determinants del seu exercici que en cada cas es preveuen.
C) La titularitat i l'exercici de les competències atribuïdes als òrgans administratius podran ser desconcentrades en uns altres jeràrquicament dependents d'aquells en els termes i amb els requisits que prevegen les pròpies normes d'atribució de competències.
D) Si alguna disposició atribueix la competència a una administració, sense especificar l'òrgan que ha d'exercir-la, s'entendrà que la facultat d'instruir i resoldre els expedients correspon als òrgans superiors competents per raó de la matèria i del territori. Si existira més d'un òrgan superior competent per raó de matèria i territori, la facultat per a instruir i resoldre els expedients correspondrà al seu superior jeràrquic comú.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

53- D'acord amb l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació als encàrrecs de gestió assenyala la resposta CORRECTA:

A) L'encàrrec de gestió no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, sent responsabilitat de l'òrgan o entitat encomanant dictar quants actes o resolucions de caràcter jurídic donen suport o en els quals s'integre la concreta activitat material objecte d'encàrrec.
B) En cap cas, l'entitat o òrgan encomanat tindrà la condició d'encarregat del tractament de les dades de caràcter personal als quals poguera tindre accés en execució de l'encàrrec de gestió, sent-li aplicable el que es disposa en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
C) Els encàrrecs de gestió podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic. En tal cas, la seua naturalesa i règim jurídic s'ajustarà al que es preveu en aquesta.
D) La realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic no podrà ser encomanada a altres òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa administració o de diferent, sempre que entre les seues competències estiguen aqueixes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment.

54- Assenyale la resposta INCORRECTA, segons el que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació als organismes autònoms:

A) El titular del màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom tindrà atribuïdes, en matèria de gestió de recursos humans, les facultats que li assigne la legislació específica.
B) Els organismes autònoms són organismes públics que es regeixen pel dret administratiu i se'ls encomana, en règim de descentralització funcional i en execució de programes específics de l'activitat d'una conselleria, la realització d'activitats administratives, de foment, prestacionals o de gestió de serveis públics.
C) El personal al servei dels organismes autònoms serà funcionari o laboral, en els mateixos termes que els establits per a l'administració de la Generalitat.
D) Per al desenvolupament de les seues funcions, els organismes autònoms disposaran dels ingressos cedits que estiguen autoritzats a obtindre, així com de les restants dotacions que puguen percebre a través dels pressupostos generals de l'Estat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

55- Assenyale la resposta INCORRECTA, segons el que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes en els supòsits i pels subjectes obligats que es determinen en la normativa bàsica estatal. Així mateix, respondran del reintegrament:

A) Solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació adjudicada, les persones que ostente la condició de socis o partícips de les societats o entitats dissoltes i liquidades amb obligacions de reintegrament pendents.
B) Solidàriament, els membres associats de la persona jurídica beneficiària i de les agrupacions sense personalitat jurídica de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en relació amb les activitats subvencionades que s'hagueren compromés a efectuar. Respondran igualment els membres, partícips o cotitulars de comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica beneficiària, en proporció a les seues respectives participacions.
C) Solidàriament, les persones que ostenten la condició d'administradors de societats mercantils, o representants legals d'altres persones jurídiques que no realitzaren els actes necessaris que foren de la seua incumbència per al compliment de les obligacions infringides, adoptaren acords que feren possibles els incompliments o consentiren el dels qui en depenguen. També respondran solidàriament les persones que ostenten la condició de representants legals d'entitats jurídiques obligades al reintegrament que hagen cessat en les seues activitats.
D) Solidàriament les persones que ostenten la condició de representants legals de la persona beneficiària obligada al reintegrament que manque de capacitat d'obrar.

56- Assenyale la resposta INCORRECTA, segons el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions concretarà, com a mínim, els extrems següents:

A) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris resultaran d'aplicació per a determinar la quantitat que finalment haja de percebre el beneficiari o, si fa el cas, l'import a reintegrar, i hauran de respondre al principi de proporcionalitat.
B) Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si fa el cas, hauran d'aportar els beneficiaris.
C) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, si fa el cas, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
D) Condicions de solvència i eficiència que hagen de reunir les persones físiques a les quals es refereix l'apartat 2 de l'article 14 d'aquesta llei.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

57- Assenyale la resposta CORRECTA, segons el que es disposa en l'article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació a la instrucció.

A) La proposta de resolució definitiva, quan resulte procedent d'acord amb les bases reguladores, es notificarà als interessats que hagen sigut proposats com a beneficiaris en la fase de preavaluació, perquè en el termini previst en aquesta normativa comuniquen la seua acceptació.
B) L'expedient de concessió de subvencions contindrà l'informe de l'òrgan instructor en el qual conste que, de la informació que obra en el seu poder, es desprén que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a aquestes.
C) Examinades les al·legacions adduïdes si fa el cas pels interessats, es formularà la proposta de resolució provisional, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.
D) La norma reguladora de la subvenció haurà de contemplar una fase de preavaluació en la qual es verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

58- Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes del sector públic es qualifiquen en:

A) Contractes d'obres, concessió d'obres, concessió de serveis, col·laboració entre el sector públic i el sector privat i subministrament.
B) Contractes d'obres, gestió de serveis públics, concessió de serveis, subministrament i serveis.
C) Contractes d'obres, concessió d'obres, concessió de serveis, subministrament i serveis.
D) Contractes d'obres, contracte de gestió d'obres públiques, concessió de serveis, subministrament i serveis.

59- Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, són contractes d'obres aquells que tenen per objecte un dels següents:

A) La paralització, per qualsevol mitjà, d'una obra que incomplisca els requisits fixats per l'entitat del sector públic contractant que exercisca una influència decisiva en el tipus o el projecte de l'obra.
B) La realització, per qualsevol mitjà, d'una obra que incomplisca els requisits fixats per l'entitat del sector públic contractant que exercisca una influència decisiva en el tipus o el projecte de l'obra.
C) La paralització, per qualsevol mitjà, d'una obra que complisca els requisits fixats per l'entitat del sector públic contractant que exercisca una influència decisiva en el tipus o el projecte de l'obra.
D) La realització, per qualsevol mitjà, d'una obra que complisca els requisits fixats per l'entitat del sector públic contractant que exercisca una influència decisiva en el tipus o el projecte de l'obra.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

60- Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en tot cas, es consideraran contractes de subministrament els següents:

A) Els que no tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles.
B) Els que tinguen per objecte l'adquisició d'energia primària o energia transformada.
C) Els que tinguen per objecte la adequació, reforma i modernització de l'obra per a adaptar-la a les característiques tècniques i funcionals requerides per a la correcta prestació dels subministraments.
D) Els que tinguen per objecte els subministraments que impliquen exercici de l'autoritat inherent als poders públics.

61- Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la representació de les entitats del sector públic en matèria contractual, correspon a:

A) Únicament als òrgans de contractació unipersonals que, en virtut de norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguen atribuïda la facultat d'establir contractes en el seu nom.
B) Els òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguen atribuïda la facultat d'establir contractes en el seu nom.
C) Els òrgans de contractació, unipersonals, col·legiats o mixtos que, en virtut de norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguen atribuïda la facultat d'establir contractes en el seu nom.
D) Únicament als òrgans de contractació col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguen atribuïda la facultat d'establir contractes en el seu nom.

62- D'acord amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el cas de la informació relativa als contractes, haurà de publicar-se almenys la informació següent:

A) Únicament el pressupost base de licitació i l'import d'adjudicació.
B) L'objecte detallat del contracte, la seua durada aproximada, el pressupost base de licitació i l'import aproximat d'adjudicació, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.
C) L'objecte detallat del contracte, la seua durada, el pressupost base de licitació i l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
D) L'objecte detallat del contracte, la seua durada, el pressupost base de licitació i una estimació de l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Inclusiu.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

63- D'acord amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de:

A) Disminuir-ne la quantia i fomentar amb això els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguen.
B) Disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguen.
C) Ampliar-ne la quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguen.
D) Ampliar-ne la quantia i fomentar així els requisits relatius a l'opacitat del procediment d'adjudicació que corresponguen.

64- Segons Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, són serveis comuns d'administració electrònica de la Generalitat:

A) El registre general d'entrada de les conselleries, diputacions, ajuntaments i ministeris, i documents certificats en les oficines de correus.
B) Taulers d'anuncis d'organismes públics i edictes publicats en el DOGV.
C) La carpeta ciutadana i la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.
D) Notificacions amb justificant de recepció rosa o groc.

65- Segons Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, respecte al sistema informàtic de suport del Registre Electrònic de la Generalitat, i en relació als escrits i documents enregistrables:

A) No existeix l'obligació de facilitar models normalitzats per a la presentació electrònica de les sol·licituds, escrits i comunicacions.
B) Serà la persona usuària del registre electrònic qui s'encarregarà de realitzar pel seu compte la sol·licitud, escrit o comunicació.
C) Facilitarà models normalitzats d'ús facultatiu per a la presentació electrònica de les sol·licituds, escrits i comunicacions.
D) Facilitarà models normalitzats d'ús preceptiu per a la presentació electrònica de les sol·licituds, escrits i comunicacions.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

66- En relació amb l'àmbit d'aplicació del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, ¿quina de les afirmacions següents és certa?

A) Cada vegada que aquest Estatut faça esment al personal funcionari de carrera, s'hi entendrà comprés el personal estatutari dels serveis de Salut.
B) El personal docent i el personal estatutari dels serveis de Salut es regiran per la legislació específica dictada per l'Estat i per les comunitats autònomes en l'àmbit de les seues respectives competències, i pel que es preveu en el capítol II del títol III del present Estatut.
C) El present Estatut té caràcter bàsic per a tot el personal de les administracions públiques no inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
D) Les disposicions d'aquest Estatut només s'aplicaran directament al personal de les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques, quan així ho dispose la seua legislació específica.

67- De conformitat amb l'article 4 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, les disposicions d'aquesta llei només s'aplicaran directament quan així ho establisca la seua legislació específica, al personal següent:

A) Al personal de les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de l'administració de la Generalitat.
B) Al personal docent i investigador de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
C) Els consorcis adscrits a la Generalitat.
D) Els cossos de Policia Local.

68- Segons l'article 8 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, una de les competències següents és atribuïda a la consellera o conseller competent en matèria de funció pública:

A) Aprovar les relacions de llocs de treball i altres instruments complementaris de gestió de l'administració de la Generalitat.
B) Establir les instruccions i directrius al fet que ha de subjectar-se la representació de l'administració de la Generalitat en la negociació amb les organitzacions sindicals i ratificar els acords adoptats.
C) Acordar, si escau, l'elevació a la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública, dels projectes de llei de la Generalitat en qüestions de personal i de funció pública.
D) Prèvia negociació amb els comités de vaga, aprovar els decrets de serveis mínims a proposta de la presidència de la Generalitat o conselleria competent.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

69- Segons l'article 10.3 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. Assenyala la CORRECTA:

A) La places vacants ocupades per funcionaris interins hauran d'incloure's de manera impostergable en l'oferta d'ocupació pública d'any en què s'haja produït el seu nomenament.
B) El seu cessament es produirà, en tot cas, segons el que es preveu en l'article 63 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
C) La places vacants ocupades per funcionaris interins hauran d'incloure's en l'oferta d'ocupació pública de l'any següent en què s'haja produït el seu nomenament.
D) El cessament es produirà, a més de per les causes previstes en l'article 63 l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quan finalitze la causa que va donar lloc al seu nomenament.

70- Segons la Llei 4/2021, del 16 d'abril, de l'Estatut de la funció pública valenciana, integren el Consell assessor de la funció pública valenciana, el president o la presidenta, els vocals nats i:

A) 10 vocals electius.
B) 4 vocals electius.
C) 9 vocals electius.
D) 5 vocals electius.

71- En relació amb les escales professionals, l'article 28 de la Llei 4/2021, del 16 d'abril, de l'Estatut de la funció pública valenciana, assenyala el següent:

A) Habiliten per a exercir llocs de treball que tinguen atribuïdes funcions que, encara que puguen estar incloses en les dels cossos generals, tinguen relació amb les competències referides a un àmbit material o professional específic.
B) Habiliten per a exercir llocs de treball que tinguen atribuïdes funcions comunes en l'exercici de l'activitat administrativa, excloses les d'inspecció i assessorament.
C) Podran existir dins dels cossos, per raó de l'especialització de les funcions dels llocs de treball.
D) Els cossos estaran dividits en escales generals i cossos especials.

72- Respecte al règim d'incompatibilitats, segons l'article 103 de Llei 4/2021, de 16 d'abril, de l'Estatut de la funció pública valenciana, la competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat correspon, assenyale la INCORRECTA:

A) En l'àmbit universitari, a la rectora o rector de la Universitat, si l'activitat principal es desenvolupa en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, organismes o entitats que en depenen.
B) En l'àmbit de les entitats locals, la competència per a les declaracions de compatibilitat correspon al ple de la corporació.
C) En l'àmbit de les entitats locals, la competència per a les declaracions de compatibilitat correspon al president de la corporació.
D) Al conseller o consellera que ostente la competència en matèria de sanitat, respecte del personal la gestió del qual corresponga a aquesta conselleria i desenvolupe la seua activitat principal adscrit a aqueix departament, organisme o entitats dependents.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

73- Segons article 141 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de l'Estatut de la funció pública valenciana, és situació de serveis especials:

A) Quan siga nomenat per a exercir llocs o càrrecs en organismes públics o entitats dependents o vinculades a les administracions públiques que, de conformitat amb el que s'establisca en la corresponent normativa organitzativa de cada administració, estiguen assimilats en el seu rang administratiu a alts càrrecs.
B) Quan siga triat personal directiu dels grups parlamentaris de les Corts Generals, de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes o dels grups municipals.
C) Quan siga designat com a personal directiu per ocupar llocs de treball amb funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament i no opten per romandre en servei actiu.
D) Quan accedisquen a la condició de diputada o diputat, senadora o senador de les Corts Generals, diputada i diputat de les Corts Valencianes o membre o membre de les assemblees legislatives d'altres comunitats autònomes, i no es perceben retribucions periòdiques per la realització de la funció.

74- Segons article 168 Llei 4/2021, de 16 d'abril, de l'Estatut de la funció pública valenciana, la potestat disciplinària s'exercirà d'acord amb els principis següents:

A) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través de la predeterminació normativa o, en el cas del personal eventual, dels convenis col·lectius.
B) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores favorables i de retroactivitat d'aquelles que siguen favorables al presumpte infractor.
C) Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com la seua aplicació.
D) Principi de no culpabilitat.

75- Segons la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de l'Estatut de la funció pública valenciana, no es consideren faltes molt greus:

A) L'ús excessiu o arbitrari de l'autoritat que cause perjudici greu al servei o personal al seu càrrec.
B) L'abús d'autoritat en l'exercici del seu càrrec.
C) El consum d'alcohol , de substàncies estupefaents o psicotròpiques que, en l'exercici de les seues funcions, pose en perill la integritat física d'altres persones.
D) Intervindre en un procediment administratiu quan es done alguna de les causes d'abstenció legalment assenyalades, i que resulte decisiu per a l'adopció d'una resolució manifestament il·legal.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

76- Segons article 137 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de l'Estatut de la funció pública valenciana, en relació amb l'avaluació de l exercisc, assenyale la INCORRECTA:

A) L'avaluació de l'acompliment és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora la conducta professional i el rendiment o l'assoliment de resultats amb la finalitat d'individualitzar i diferenciar la contribució del personal empleat públic.
B) Els sistemes d'avaluació s'orientaran a la millor gestió de les administracions públiques, organismes públics, consorcis i universitats públiques.
C) Els instruments que conformen els sistemes d'avaluació s'adequaran en tot cas a criteris de transparència, publicitat, objectivitat, fiabilitat i rellevància de continguts, d'imparcialitat i no discriminació, i s'aplicaran sense menyscapte dels drets del personal empleat públic.
D) El procediment i la periodicitat per a l'avaluació i la composició i funcionament dels òrgans encarregats d'aquesta, així com els efectes de resultat sobre la carrera horitzontal, la formació, la provisió de llocs de treball i, si fa el cas, la percepció del complement d'activitat professional, no seran els establits reglamentàriament.

77- Segons article 64 de la Llei 4/2021, en totes les ofertes d'ocupació pública es reservarà un contingent de les vacants per a ser cobertes entre persones amb discapacitat o diversitat funcional, que no serà inferior al:

A) Deu per cent.
B) Cinc per cent.
C) Set per cent.
D) Trenta-tres per cent.

78- En relació a la regulació dels programes pluriennals segons és efectuada en l'article 28 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, ¿quina d'aquestes afirmacions és la correcta?

A) Els programes pluriennals establiran els objectius a assolir, les accions necessàries per a aconseguir-los, així com les dotacions dels corresponents programes de despesa per a cadascun dels exercicis contemplats.
B) Els programes pluriennals s'agruparan per conselleries, i aquests s'agregaran als programes pluriennals dels subjectes integrants del sector públic instrumental amb pressupost estimatiu que tinguen adscrits.
C) Els escenaris pressupostaris pluriennals contindran la distribució orgànica dels recursos disponibles i es desenvoluparan en programes pluriennals que abastaran un període mínim de quatre anys.
D) Els programes d'actuació pluriennal dels subjectes integrants del sector instrumental amb pressupost limitatiu s'integraran, a efectes informatius, en els programes pluriennals de les conselleries a les quals estiguen adscrits.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

79- Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i a ell s'imputaran:

A) Els drets econòmics reconeguts durant l'exercici, qualsevol que siga el període del qual es deriven i les obligacions econòmiques reconegudes fins a la fi del mes de desembre, sempre que es corresponguen amb adquisicions, obres, serveis, prestacions o, en general, despeses realitzades dins de l'exercici i amb càrrec a les respectives dotacions o crèdits, sense perjudici del que es disposa en l'article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

B) Els drets econòmics reconeguts durant l'exercici, les obligacions econòmiques autoritzades fins a la fi del mes de desembre, sempre que es corresponguen amb adquisicions, obres, i serveis, prestacions o en general, despeses realitzades dins de l'exercici i amb càrrec a les respectives dotacions o crèdits, sense perjudici del que es disposa en l'article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

C) Els drets i les obligacions econòmiques reconegudes fins a la fi del mes de novembre, sempre que es corresponguen amb adquisicions, obres, i serveis, prestacions o en general, despeses realitzades dins de l'exercici i amb càrrec a les respectives dotacions o crèdits, sense perjudici del que es disposa en l'article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

D) Els drets i les obligacions econòmiques autoritzades fins a la fi del mes de desembre sempre que es corresponguen amb adquisicions, obres, i serveis, prestacions o en general, despeses realitzades dins de l'exercici i amb càrrec a les respectives dotacions o crèdits, sense perjudici del que es disposa en l'article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

80- De conformitat amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la programació pressupostària de la Generalitat es regirà pels principis de:

A) Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, plurianualitat, publicitat, transparència, eficàcia en l'assignació i utilització de recursos públics, responsabilitat i lleialtat institucional.
B) Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, plurianualitat, transparència, eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics, responsabilitat i lleialtat institucional.
C) Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, anualitat , transparència, eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics, responsabilitat i lleialtat institucional.
D) Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, plurianualitat, transparència, eficàcia en l'assignació i utilització de recursos públics, responsabilitat i lleialtat institucional.

81- Segons la Llei 1/2015 d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, en el cas que les Corts no aprovaren el pressupost de la Generalitat abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, quina de les afirmacions següents és la correcta?

A) La pròrroga afectarà els crèdits per a despeses corresponents a programes o actuacions que acaben en l'exercici els pressupostos del qual es prorroguen o per a obligacions que s'extingisquen en aquest.
B) El Consell, en tot cas, establirà obligatòriament les condicions especifiques de la pròrroga.
C) L'estructura orgànica del pressupost prorrogat s'adaptarà, sense alteració de la quantia total, a l'organització administrativa en vigor en l'exercici en el qual el pressupost haja d'executar-se.
D) No s'entendrà prorrogat el pressupost de l'exercici anterior, llevat que les Corts el convaliden.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

82- Segons la Llei 1/2015 d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, en relació a l'estructura dels estats de despeses dels pressupostos de la Generalitat, ¿quina de les afirmacions següents és la correcta?

A) En els crèdits per a operacions corrents es distingiran les despeses de personal, les despeses corrents i de capital , en béns i serveis, les despeses financeres i les transferències corrents.
B) En els crèdits per a operacions corrents es distingiran les despeses de personal, les despeses corrents, en béns i serveis, les despeses financeres i les transferències de capital.
C) En els crèdits per a operacions corrents es distingiran les despeses de personal, les despeses corrents, en béns i serveis, les despeses financeres.
D) En els crèdits per a operacions corrents es distingiran les despeses de personal, les despeses corrents en béns i serveis, les despeses financeres i les transferències corrents.

83- Segons la Llei 1/2015 d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, quan s'haja de realitzar alguna despesa que no puga demorar-se fins a l'exercici següent i no existisca crèdit en el pressupost de la Generalitat, la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda podrà ordenar la incoació d'un expedient:

A) D'ampliacions de crèdit.
B) De generació de crèdit.
C) De crèdit extraordinari.
D) De suplement de crèdit.

84- Segons l'article 43 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, assenyale la resposta correcta:

A) El fons de contingència podrà utilitzar-se per a finançar modificacions destinades a donar cobertura a despeses o actuacions que deriven de decisions discrecionals de l'administració, que manquen de cobertura pressupostària.
B) La quantia i condicions d'aplicació de fons de contingència es determinara per la Conselleria que tinga atribuïdes les competències d'hisenda.
C) La Generalitat inclourà com a fons de contingència d'execució pressupostària una dotació diferenciada, que es destinara a fer front durant el corresponent exercici a necessitats inajornables de caràcter discrecional i no previstes, en tot o en part, en el pressupost inicial.
D) El romanent del crèdit a final de cada exercici en el fons de contingència no podrà ser objecte d'incorporació de crèdit a exercicis posteriors.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

85- Segons article 32 de la Llei 1/2015 d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, quina de les afirmacions següents és CORRECTA?

A) Els programes d'ingressos i despesa es definiran en termes anuals, si bé hauran de contindre referències als programes anuals en què s'emmarquen.
B) Els programes d'ingressos es definiran en termes pluriennals, si bé hauran de contindre referències als programes anuals en què s'emmarquen.
C) Els programes de despeses es definiran en els termes anuals, si bé hauran de contindre referències als programes pluriennals en què s'emmarquen.
D) Els programes de despeses es definiran en termes pluriennals, si bé hauran de contindre referències als programes anuals en què s'emmarquen.

86- De conformitat amb la Llei 1/2015 d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, en relació amb els contractes d'obres de caràcter pluriennal, amb excepció dels realitzats sota la modalitat d'abonament total de preu, ¿quina de les afirmacions següents és la correcta?

A) S'efectuarà una retenció addicional de crèdit del 10% de l'import de l'adjudicació en el moment que aquesta es realitze.
B) S'efectuarà una retenció addicional de crèdit del 10% de l'import de la proposta de contractació en el moment que aquesta es realitze.
C) S'efectuarà una retenció addicional de crèdit del 10% de l'import de la formalització del contracte en el moment que aquesta es realitze.
D) S'efectuarà una retenció addicional de crèdit del 10% de l'import de la liquidació en el moment que aquesta es realitze.

87- Conforme al Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regulen els Fons de Caixa Fixa, indica la resposta CORRECTA en relació amb la Caixa Fixa:

A) Per a l'atenció de necessitats imprevistes i despeses d'escassa quantia, es podran extraure fons i depositar-los en les pròpies habilitacions, fins a un import mínim de 1.000 euros.
B) Per a l'atenció de necessitats imprevistes i despeses d'escassa quantia, s'hauran d'extraure fons i depositar-los en les pròpies habilitacions, fins a un import màxim de 1.000 euros.
C) Per a l'atenció de necessitats previstes i despeses d'escassa quantia, es podran extraure fons i depositar-los en les pròpies habilitacions, fins a un import màxim de 1.000 euros.
D) Per a l'atenció de necessitats imprevistes i despeses d'escassa quantia, es podran extraure fons i depositar-los en les pròpies habilitacions, fins a un import màxim de 1.000 euros.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

88- D'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la gestió del pressupost d'ingressos es realitzarà en les fases successives o simultànies següents:

A) Proposta d'ingrés i ingrés en Tresoreria.

B) Reconeixement del dret i proposta d'ingrés.

C) Reconeixement del dret i ingrés en Tresoreria.

D) Proposta de pagament i pagament en Tresoreria.

89- D'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, indica la resposta correcta en relació amb l'omissió de la fiscalització:

A) Correspondrà a la persona titular de la conselleria a la qual pertanga l'òrgan responsable de la tramitació de l'expedient o a la qual estiga adscrit l'organisme autònom, resoldre el sotmetiment de l'assumpte al conseller amb competència en matèria d'hisenda, perquè adopte l'acord procedent amb caràcter previ a l'aprovació de l'expedient per aquest òrgan responsable de la seua tramitació.

B) En els supòsits en els quals, conformement al que s'estableix en les disposicions aplicables, la funció interventora fora preceptiva i s'haguera omés, es podrà reconéixer l'obligació, tramitar el pagament i intervindre favorablement aquestes actuacions fins que s'esmene aquesta omissió.

C) L'òrgan de la Intervenció General de la Generalitat que tinga coneixement de l'omissió, procedirà a l'examen de l'expedient, considerant convalidades les actuacions administratives produïdes en el cas que, amb independència de la infracció que suposa la falta de l'informe de fiscalització, s'haguera respectat la legalitat vigent en la seua tramitació.

D) L'acord favorable del Consell eximirà de l'exigència de les responsabilitats a què, si fa el cas, pertocara.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

90- D'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, assenyalar la resposta CORRECTA:

A) El control financer permanent té per objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la corresponent intervenció general, de la situació i el funcionament dels òrgans i entitats establits en l'article 109 en l'aspecte economicofinancer, per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera i, en particular, al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, equilibri financer i deute públic.

B) El control financer permanent té per objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la corresponent intervenció delegada, de la situació i el funcionament dels òrgans i entitats establits en l'article 109 en l'aspecte economicofinancer, per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió econòmica i, en particular, al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, equilibri financer i despesa pública.

C) El control financer permanent té per objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la corresponent intervenció general, de la situació i el funcionament dels òrgans i entitats establits en l'article 109 en l'aspecte economicofinancer, per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió econòmica i, en particular, al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, equilibri financer i deute públic.

D) El control financer permanent té per objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la corresponent intervenció delegada, de la situació i el funcionament dels òrgans i entitats establits en l'article 109 en l'aspecte economicofinancer, per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera i, en particular, al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, equilibri financer i deute públic.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

CONVOCAT 7/22

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, C1-01, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	D	31	D	61	B
2	C	32	D	62	C
3	C	33	B	63	B
4	C	34	A	64	C
5	B	35	C	65	D
6	B	36	C	66	A
7	B	37	B	67	B
8	A	38	D	68	A
9	D	39	A	69	D
10	D	40	A	70	C
11	D	41	C	71	C
12	A	42	A	72	C
13	D	43	D	73	A
14	D	44	B	74	C
15	C	45	D	75	B
16	A	46	A	76	D
17	B	47	D	77	A
18	B	48	D	78	A
19	A	49	B	79	A
20	C	50	A	80	B
21	B	51	B	81	C
22	C	52	D	82	D
23	A	53	A	83	C
24	B	54	D	84	D
25	D	55	C	85	C
26	B	56	D	86	A
27	A	57	B	87	D
28	C	58	C	88	B
29	C	59	D	89	C
30	B	60	B	90	D

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es